

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 363/2535

นายบัวกรรณ มณีทาบ

โจทก์

บริษัทเซ็นทรัลแอร์คอนดิชันนิ่งอินดัสเต

รียล จำกัด

จำเลย

บริษัทเซ็นทรัลแอร์คอนดิชันนิ่งอินดัสเต

รียล จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่าอุทธรณ์ข้อ 2 เป็นอุทธรณ์เกี่ยวกับการฟังพยานหลักฐานและอุทธรณ์ข้อ 3 เป็นการอุทธรณ์เกี่ยวกับดุลพินิจของศาล จึงเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วนอุทธรณ์ข้อ 4 เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระ จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อเป็นปัญหาข้อกฎหมายและอุทธรณ์ข้อที่ว่าฟ้องของโจทก์ทั้งสี่สำนวนเคลือบคลุมหรือไม่ ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญ โปรดมีคำสั่งให้รับ อุทธรณ์ของจำเลยไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 52)

คดีทั้งสี่สำนวน ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวน ว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 4

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายให้ โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 4,850 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 13,748 บาท โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 23,783 บาท และโจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 41,310 บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 42)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ว่าคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางขาดเหตุผลประกอบคำวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม และในข้อที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมนั้น เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายและอยู่ในประเด็น จึงให้รับอุทธรณ์ในข้อดังกล่าวและให้ศาลแรงงานกลางดำเนินต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ว่าคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางขาดเหตุผลประกอบคำวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม และในข้อที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมนั้น เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายและอยู่ในประเด็น จึงให้รับอุทธรณ์ในข้อดังกล่าวและให้ศาลแรงงานกลางดำเนินต่อไป

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ